

Généralités sur le Droit (cours introductif)

Le Droit est un ensemble de règles de conduite qui régissent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par la puissance étatique.

La règle de droit vise ainsi à organiser les rapports entre les hommes pour permettre que la vie en société se déroule en paix.

I. Quels sont les caractères distinctifs de la règle de droit ?

1. **La règle de Droit a caractère normatif** : La règle de droit est un ordre, une prescription. Elle dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
2. **La règle de droit a un caractère contraignant** : c'est-à-dire une directive à laquelle il faut se conformer faute de quoi, on s'expose à la sanction. C'est l'Etat qui est seul, habilité à utiliser la contrainte pour forcer les sujets à respecter la règle du droit. Car nul ne peut se faire justice lui-même. L'Etat a donc le monopole du droit de punir le non-respect de la règle du droit ou « **monopole de la violence légitime** » ;
3. **La règle de droit a un caractère général** : La règle de droit objectif ne vise pas une personne en particulier. C'est un précepte commun à un groupe donné, une profession, mais ne vise jamais un individu particulier ;
4. **La règle de droit a un caractère social** : car elle vise la paix sociale afin que les hommes vivent en harmonie en s'acceptant mutuellement ;
5. **La règle de droit est caractérisée par le syllogisme** : il s'agit d'un raisonnement autour de « **Si/alors** », « **le SI** » vise une situation juridique que l'on appelle hypothèse ; le « **alors** » désigne les conséquences que la loi rattache à cette situation, c'est ce qu'on appelle « **l'effet juridique** », par exemple : en Mauritanie, on ne peut voter que **si** on est de nationalité mauritanienne et d'un âge égal ou supérieur à 18 ans ; on ne peut accéder à l'Université que « **si** » on possède le diplôme du baccalauréat, etc. ?

II. Quels rapports du droit avec les autres disciplines ?

Le droit entretient des rapports étroits avec certaines disciplines, comme :

- **Les sciences de l'Homme**, c'est-à-dire les disciplines qui ont pour objet l'étude de l'homme. Par exemple pour déterminer la capacité juridique des individus, cela suppose d'apprécier leurs facultés mentales ; d'où donc des recours à la psychologie, à la biologie et selon qu'on est majeur ou mineur, on n'a pas les mêmes obligations, d'où le recours à la biologie, etc.
- **L'Économie** : L'économie est très liée au droit. Par exemple dans une économie dirigiste, c'est-à-dire où l'Etat est interventionniste, les règles de droit encadrent toute l'activité économique. Dans une économie libérale, les règles générales du droit sont souples mais utilisent les contrats comme outil juridique qui régit les échanges entre acteurs économiques. C'est aussi par les règles juridiques qu'on régule la concurrence pour éviter les monopoles dans une économie libérale.

- **Les Sciences sociales** : elles ont aussi une grande importance pour l'étude du droit. Il en est ainsi de l'histoire des institutions et des règles qui régissaient ces institutions ; de la sociologie qui étudie les lois et les causes de l'évolution des sociétés. La sociologie du droit étudie les transformations sociales au regard de la règle du droit.

III. Les branches du droit

Comme le droit encadre les activités humaines et comme celles-ci ne cessent de se diversifier, elles entraînent une diversité des branches du droit.

La distinction fondamentale se fait entre le droit public et le droit privé :

1. **Le droit public** est considéré comme le droit qui régit les personnes publiques comme l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et toutes les structures publiques.

Le droit public est mis en œuvre par des juridictions particulières comme **le conseil constitutionnel et les tribunaux administratifs**.

Le Droit public comprend principalement :

- Le droit constitutionnel qui fixe les règles de base de l'organisation et du fonctionnement de l'Etat (les trois pouvoirs);
- Le droit administratif qui régit l'organisation administrative et les rapports de l'Administration avec les particuliers ;
- Le droit des finances publiques qui régit les dépenses et les recettes des collectivités publiques ;
- Les libertés publiques comme la liberté d'expression, des réunions, des manifestations, les libertés d'association qui sont garanties par l'Etat aux citoyens ;
- Le droit international public qui régit les rapports des Etats entre eux et les rapports entre les Etats et les organisations internationales, etc.

2. **Le droit privé**, à l'inverse du droit public, le droit privé ne concerne que des personnes privées, et régit les rapports entre ces dernières. A la différence du droit public, le droit privé est mis en œuvre par des **tribunaux ordinaires ou tribunaux judiciaires**.

Comme il régit les rapports entre les particuliers, le droit privé se subdivise en de nombreuses branches, comme :

- **Le droit civil**, c'est ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire qu'il a vocation à régir tous les rapports juridiques qui ne relèvent pas d'une branche spéciale du droit. Il s'agit de l'ensemble des règles de droit relatives aux biens et aux relations entre personnes physiques ou morales. Il organise les rapports de mariage, de propriété, de filiation, de succession, etc.
- **Le droit commercial** qui régit les rapports entre les commerçants ainsi que l'exercice de l'activité commerciale ;
- **Le droit social** subdivisé en deux branches :

- le droit du travail qui réglemente les rapports entre un employeur et un salarié ;
- le droit de la sécurité sociale qui fait appel aux assurances pour protéger les individus contre les risques auxquels ils peuvent être exposés.
- **Le droit international privé** qui régit les rapports des particuliers appartenant à des Etats différents ou les rapports dans lesquels intervient un élément extérieur, c'est-à-dire étranger et dont les sujets sont soumis à des législations différentes.

IV. La hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes est un principe juridique qui classe les différentes sources de droit selon leur niveau d'autorité, garantissant ainsi la cohérence du système juridique. Cette classification permet de résoudre des conflits entre des prescriptions juridiques (ou normes) de niveaux différents.

La hiérarchie classique des normes se présente comme suit :

Ces trois niveaux de normes forment ce que l'on appelle le bloc législatif

1. Constitution : Au sommet de la hiérarchie se trouve la Constitution de l'Etat, qui inclut le bloc de constitutionnalité. Toute norme de droit doit respecter la Constitution.

2. Conventions internationales : Les traités et accords internationaux, après avoir été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure aux lois nationales, sous réserve de leur application par les autres parties ayant ratifiés ces accords.

3. Lois : Les lois sont adoptées par le Parlement. Elles comprennent les lois organiques, les lois ordinaires, et les lois de finances ainsi que les ordonnances ratifiées par le parlement. Elles doivent respecter les normes supérieures (Constitution et traités).

Ces niveaux de normes forment ce que l'on appelle le bloc réglementaire

4. Règlements : Il s'agit des décrets et arrêtés pris par le pouvoir exécutif (Président, Premier ministre, ministres) pour l'application des lois. Ils doivent respecter les lois et les normes supérieures.

5. Actes administratifs : Ce sont des décisions prises par les autorités administratives ou municipales (arrêtés, contrats) ainsi que les circulaires ayant un caractère normatif. Ces actes sont au bas de la hiérarchie et doivent respecter les normes qui leur sont supérieures.

Cette hiérarchie garantit que les normes inférieures respectent les règles posées par les normes supérieures. D'où le respect du principe de parallélisme des formes.

Première partie :

Le Droit administratif et les structures de l'Administration publique

On s'attachera dans cette partie à examiner, dans un premier temps, les fondements et l'étendue du système administratif (Chapitre 1) et, en deuxième lieu, les structures de l'administration publique en Mauritanie (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Fondements et étendue du système administratif

On abordera ici les bases juridiques qui fondent le système administratif, c'est-à-dire les règles qui justifient son existence et permettent en tant que telles, de former un corpus juridique qui alimente le droit administratif (I) avant d'apprécier son étendue, c'est-à-dire sa portée (II).

I. Fondements juridiques du système administratif

Le système administratif prend sa source dans les fondements mêmes de l'Etat de droit, à savoir l'ensemble de ce qu'on peut appeler le bloc juridique constitué par la constitution et les autres sources habituelles du droit, telles que : les lois et règlements, les accords internationaux, la jurisprudence ainsi que les principes généraux de droit, la doctrine et le principe de légalité.

1. La constitution

Comme dans tous les pays, la constitution constitue, la première source du droit administratif. Elle énonce dans son préambule les règles qui fondent le contrat social. C'est elle qui définit la nature de l'Etat (*la Mauritanie est une république islamique, indivisible, démocratique et sociale : article 1^{er}*), organise les pouvoirs, précise les domaines respectifs de la loi et du règlement (article 57). C'est aussi par rapport à ce texte fondamental que s'interprète la place respective de chaque source de droit. Elle détermine les pouvoirs respectifs du Président de la République et du premier ministre (Titre II) et précise (article 43) que le gouvernement « *dispose de l'Administration et de la force armée* » et « *veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements* ».

En fixant les pouvoirs de l'exécutif, la constitution fonde ainsi le pouvoir de l'Administration qui constitue l'épine dorsale de ce pouvoir.

Toutefois, même si la constitution détermine les bases du droit administratif, le juge administratif ne contrôle pas la constitution, puisque la constitutionnalité des lois relève du juge constitutionnel. Pour autant, le juge administratif interprète les lois, même s'il ne lui appartient pas d'en apprécier la constitutionnalité. La juridiction administrative dispose donc d'une compétence concurrente de celle du conseil constitutionnel dans l'interprétation de la constitution. Mais quand il s'agit de juger de la constitutionnalité d'une loi, le dernier mot revient au conseil constitutionnel.

2. Les accords internationaux

L'article 80 de la constitution mauritanienne repris de l'article 55 de la constitution française de 1958, dispose que « *les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie* ».

Les traités internationaux sont donc une source du droit administratif qui est créditée d'une supériorité aux lois internes pourvue, bien entendu, que ces accords ou traités soient ratifiés, qu'ils ne contredisent pas la constitution et que la ou les autres parties l'appliquent.

Le juge administratif contrôle si le traité a bien été ratifié, c'est-à-dire s'il a été authentifié et approuvé par l'autorité ayant pouvoir de l'intégrer au droit interne et ce, en cas de litige se rapportant à un accord international. Cette autorité est souvent le Président de la république avec, parfois, l'autorisation du Parlement (pour les traités qui modifient les dispositions législatives ou engagent les finances de l'Etat). Ce même juge s'assure que le traité a été régulièrement publié et appliqué par la ou les autres parties.

3. Les lois et règlements

Les lois relèvent du pouvoir législatif (parlementaire), tandis que les règlements relèvent du pouvoir réglementaire (gouvernement). Ces derniers, se trouvent, de ce fait, dans une position subordonnée par rapport à la loi. Mais ces deux catégories de normes ont des caractères communs. Ils établissent des règles à caractère général et impersonnel qui s'imposent à tous (administration et particuliers). Ces règles créent le droit et assurent par leur caractère codifié la sécurité juridique.

La constitution mauritanienne (article 57) détermine le domaine de la loi et laisse, par déduction, les autres domaines d'activité au gouvernement qui les organisent par des actes réglementaires (décrets, arrêtés, circulaires, directives, etc.).

Ces différents textes régissent les divers domaines de la vie de la nation et prescrivent les règles applicables à l'administration publique et pour cela constituent une source très importante du droit administratif.

Les actes administratifs (actes réglementaires) sont contestables devant les juridictions administratives alors que les lois ne le sont que devant le conseil constitutionnel. Mais le juge administratif contrôle l'application de la loi et rend des jugements concernant cette application, pourvue que les affaires en question relèvent de ses compétences.

4. La jurisprudence

La jurisprudence constitue une importante source du droit et l'est encore davantage pour le droit administratif, car, par les décisions qu'il prend, le juge administratif crée des règles de droit qui ont une autorité considérée comme égale aux règles du droit écrit. Les raisons de cette légalité tiennent principalement aux considérations suivantes :

- Les législations écrites si riches soient telles, ne peuvent pas embrasser la totalité des cas concrets qui peuvent se présenter. Le juge ne peut donc prendre pour prétexte le

silence des textes pour s'abstenir de statuer sur le cas qui lui est posé. Il doit donc dire le droit tel qu'il l'entend.

- La nature particulière du droit administratif qui fait son autonomie par rapport au droit civil et les immenses lacunes laissées par le droit administratif écrit font que le juge administratif est obligé de remplir, pour ainsi dire, le vide et faire lui-même le droit. Car si l'organisation administrative est régie par des textes souvent écrits, les obligations de l'administration ne le sont que très peu. Le juge a donc dû non seulement interpréter des textes insuffisants, mais poser par voie jurisprudentielle des principes qui sont l'équivalent de dispositions écrites ;
- Au fur et à mesure que les décisions de justice sont rendues, elles forment un corpus à partir duquel on peut puiser les solutions pour les cas similaires qui peuvent se poser, même si le juge n'est pas tenu de les respecter.

En plus de son interprétation de la loi, le juge peut également faire appel au préambule de la constitution, à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes généraux (voir infra).

5. La doctrine

Elle provient de l'opinion des juristes. Même si elle ne constitue pas, par elle-même, une source dont on peut puiser directement des règles juridiques, elle joue un rôle essentiel dans la diffusion et l'explication de la règle juridique. Elle introduit de la cohérence dans la jurisprudence. En outre, par la critique des textes et des décisions rendues par la justice, elle conduit au changement des textes législatifs et contribue donc aux progrès du droit administratif. On peut donc dire que la doctrine, sans produire, par elle-même des règles, inspire et oriente le législateur.

6. Les principes généraux de Droit

Les principes généraux de droit découlent des fondements même universellement admis, du droit et sont, d'ailleurs, souvent repris par les préambules des constitutions des Etats, tels que: le principe d'égalité devant la loi; le principe des droits de la défense ; le principe que tout acte puisse être attaqué par voie de recours pour excès de pouvoir; le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité des actes administratifs, édicton de mesures transitoires pour préserver les intérêts contractuels d'un tiers), le principe de prescription, etc.

II. L'étendue du système administratif

L'étendue du système administratif peut être appréciée, à travers le degré d'autonomie de l'administration vis-à-vis du pouvoir politique (1) et les limites de l'action administrative (2).

1. L'autonomie de l'Administration

On a souvent tendance à considérer que l'Administration se confond au pouvoir politique puisqu'il est difficile de distinguer entre un pouvoir politique qui commande et une administration qui exécute. Car le pouvoir politique n'a de sens que s'il inclut le pouvoir exercé par l'exécutif de l'Etat ou des collectivités locales en matière d'administration publique.

Le principe est donc que l'Administration est subordonnée au pouvoir politique qui la dirige. Elle est son instrument (article 43 de la Constitution du 20 Juillet 1991, modifiée) ; comme l'écrivait déjà en 1845, Alexandre- François Vivien : « *le pouvoir politique est la tête, l'administration est le bras* ». Cette subordination est la conséquence logique de l'unité du pouvoir exécutif et donc de l'Etat lui-même. Elle procède du loyalisme envers l'autorité politique qui oblige l'administration à se soumettre à ceux qui la commandent dont elle est tenue d'appliquer les options idéologiques et politiques.

Mais cette subordination au pouvoir politique est, tout de même, limitée par un certain nombre de facteurs, dont on relève notamment :

- L'autonomie administrative du ministre qui constitue certes un point d'articulation entre la sphère du politique et celle de l'administratif, mais il n'en est pas moins, en tant qu'autorité administrative, autonome, vis-à-vis de l'autorité politique et prend ses décisions conformément à des règles souvent préétablies et pas nécessairement dictées par des considérations politiques ;
- L'autonomie de la fonction publique qui obéit à des règles qui lui sont propres et accorde des garanties aux fonctionnaires indépendamment du pouvoir politique. La fonction publique est conçue de telle sorte que les fonctionnaires sont au service de l'Etat et non d'une majorité politique ;
- Le **pouvoir discrétionnaire** de l'administration qui lui permet, en l'absence d'une disposition écrite, d'apprécier en fonction des circonstances et d'agir dans un sens ou dans l'autre. Ce pouvoir qui relève d'une appréciation **d'opportunité** laisse une marge importante pour l'administration en matière de nomination, par exemple, mais aussi dans divers domaines non abordés expressément par les textes ;
- La technicité de l'Administration qui, comme on l'a déjà signalé, peut influencer considérablement sur les décisions du gouvernement, tant en amont qu'en aval de celles-ci ;
- La tendance à la bureaucratie qui fait que par ses procédures tatillonnées, sa rigueur, sa lenteur, l'administration a une grande capacité de blocage qualifiée par certains auteurs de « *despotisme administratif* » (De la démocratie en Amérique, Alexis Tocqueville, 1840).

Ces nuances sont, toutefois, plus ou moins importantes selon que le régime politique est totalitaire- et qui de, ce fait, tend à instrumentaliser au maximum l'administration et à ne lui laisser aucune marge- ou démocratique (ayant tendance, à contrario, à accorder plus de marge à l'administration et à la considérer en tant qu'institution autonome).

L'administration est, par ailleurs, très dépendante de son environnement socio-culturel. Chaque pays essaye, tant bien que mal, de l'adapter à ses réalités, de telle sorte qu'il y a souvent une forte interaction entre l'environnement social et le système administratif. En fonction de cette interaction, ce dernier se transforme et essaie à son tour, dans une relation dialectique permanente, de transformer la société.

2. Les limites de l'action administrative

Même si l'action administrative s'étend sur tous les secteurs de la vie d'un Etat et a une portée considérable au sein de la société, elle reste limitée par des contraintes, telles que :

- ▶ L'autolimitation de l'action de l'administration par sa soumission au droit. Elle doit, en effet, obéir d'abord au principe de **légalité**, c'est -à-dire la qualité de ce qui est conforme à la loi, au sens large, c'est-à-dire du droit. Ce qui veut donc dire que l'Administration n'est pas au-dessus du droit et qu'elle doit agir conformément à celui-ci, tel qu'il se déduit de l'ensemble des composantes du bloc de légalité qui est, lui-même, une source fondamentale du droit. L'Administration doit donc non seulement respecter les règles élaborées pour les instances administratives, mais les règles qu'elle a édictées elle-même. Ces règles peuvent revêtir le caractère d'actes réglementaires (décret, arrêtés, circulaires, directives, etc.) qui ont une portée générale et impersonnelle ou d'actes individuels, créateurs de droit, c'est-à-dire des actes destinés à produire des effets, au profit ou à l'encontre d'un ou de plusieurs destinataires individualisés.
- ▶ Le principe de **responsabilité**, c'est-à-dire l'obligation pour l'administration de réparer les dommages causés par son action. Elle doit donc assumer les conséquences de ses actes vis-à-vis des tiers, ce qui l'oblige à réfléchir préalablement à toute décision pour éviter autant que possible de se voir condamner par le juge pour des dommages qu'elle pourrait causer du fait sa décision¹ ;
- ▶ Les restrictions faites sur l'utilisation des moyens importants liés à la puissance publique (finances, fonction publique, domanialité publique, etc.). Cette utilisation est soumise à des procédures et à des contrôles qui limitent considérablement le pouvoir de l'administration et la portée de son action ;

L'existence de groupes de pression qui se développent en fonction des intérêts catégoriels. Chaque corporation, chaque corps ou association essaie d'empêcher ou au contraire, d'encourager, selon les intérêts qu'il défend, la prise ou l'exécution des décisions de l'administration.

¹ Les principes de légalité et de responsabilité sont liés entre eux et il appartient, précisément, au juge administratif de veiller à leur respect car ils fondent l'essentiel du droit administratif substantiel.

Chapitre 2-Les structures de l'administration publique en Mauritanie

L'organisation centrale de l'administration prend ses racines dans le droit constitutionnel parce que ce dernier fixe l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux. Or, cette organisation a une incidence directe sur le fonctionnement de l'administration d'un Etat unitaire comme la Mauritanie. Celle-ci peut s'analyser à quatre niveaux : l'Administration centrale (A), l'Administration territoriale de l'Etat (B), l'Administration décentralisée (C) et les structures administratives spécialisées (D).

A. L'organisation de l'administration centrale

Dans le cadre l'organisation des pouvoirs, telle que fixée par la constitution du 20 juillet 1991 modifiée, qui opte pour un régime semi-présidentiel, le Président de la république occupe une place spéciale non seulement comme autorité politique de premier plan, mais comme autorité administrative d'exception (I). Pour exercer ses compétences, il dispose directement des services de la présidence qu'il organise librement. Il préside le conseil des ministres (II) et est assisté du Premier Ministre (III). En plus de ces institutions, l'exécutif s'appuie sur les départements ministériels (IV) pour la mise en œuvre de ses décisions et programmes.

I. Le Président de la République

Il ressort de la constitution que le Président de la République est bien une autorité administrative d'exception disposant de larges compétences d'attribution en période normale. En effet, il assure le pouvoir exécutif et, en tant qu'il préside le conseil des ministres (article 25), il détient, de ce fait, la haute main sur l'administration. Il dispose du pouvoir réglementaire (1) et du pouvoir de nomination.

1. Le pouvoir réglementaire du Président de la République

Aux termes de l'article 32 de la constitution, le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire qui n'est limité que par la loi fondamentale. Il signe les décrets délibérés en conseil des ministres qui traitent des domaines très variés de la vie nationale et qui ne relèvent pas du domaine de la loi tel que défini par l'article 57 de la constitution.

Le président signe les ordonnances qui sont, avant tout, des actes administratifs provisoires assimilés à des décrets pris en conseil des ministres dès leur publication, mais qui deviennent caduques à défaut de dépôt du projet de loi de ratification avant la date fixée à cet effet par la **loi d'habilitation** (article 60 de la constitution).

Comme le champ réglementaire n'est limité que par rapport aux domaines réservés de la loi, on peut en conclure que le président de la République qui définit l'ordre du jour du conseil des ministres et peut y inscrire toute question qu'il souhaite faire examiner par ce dernier, dispose, par conséquent, d'une latitude très importante dans l'organisation de l'administration et dans la définition des services que cette dernière est appelée à rendre aux usagers. Il est ainsi le chef suprême de l'administration comme il l'est pour l'armée.

2. Le pouvoir de nomination

L'article 32 de la constitution dispose que le Président de la République « *nomme aux emplois civils et militaires* ». Par cette disposition, le président de la République détient, de droit, le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut dans la fonction qu'il veut, même si ce pouvoir est partagé avec le conseil des ministres, le premier ministre et les ministres (chacun selon les attributions qui lui sont accordées), mais souvent sous son autorité.

Si le Président de la République accepte de se dessaisir du pouvoir de certaines nominations ne relevant pas des hautes fonctions de l'Etat au profit, par exemple du ministre, c'est généralement de son propre gré qu'il le fait. De plus, il faut ajouter aux nominations prises en conseil des ministres, toutes celles que le Président prononce par décret simple dans le cadre des règles statutaires applicables aux différents corps (corps de la magistrature, corps militaires).

Par ailleurs, en plus de ses compétences ordinaires, le président de la République dispose de compétences administratives en période exceptionnelle. Ces pouvoirs ressortent de la mise en œuvre éventuelle de l'article 39 de la constitution en cas de péril imminent menaçant la République ou le fonctionnement régulier des institutions et qui permettent au Président de la République de prendre « les mesures exigées par les circonstances », notamment en matière de réglementation ou de nomination. Les pouvoirs à caractère réglementaire pris par le Président de la République sont susceptibles d'un recours devant le juge administratif, contrairement à ses pouvoirs législatifs aux termes de cet article qui, eux, échappent complètement au contrôle du juge.

II. Le conseil des ministres

C'est l'un des organes essentiels permettant au président de la République de diriger le pouvoir exécutif. C'est à travers lui que les plus décisions les plus importantes relatives au fonctionnement de l'Etat sont prises, en dehors de celles prises par le Président de la République. Aux termes du *décret n°157-2007 du 06 septembre 2007 relatif au Conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres*, le conseil des Ministres examine :

- les projets de lois, les projets d'ordonnance et les projets de décret à caractère réglementaire ;
- les nominations des Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires et des Consuls généraux, des Wali, des Walis Mouçaid, des Hakem, des Chefs d'arrondissement, du Procureur général près la Cour suprême, des Secrétaires généraux des Ministères, des Inspecteurs généraux, des Chargés de mission, des conseillers, des Directeurs généraux et Directeur des Ministères ;
- les nominations des présidents et des membres des conseils d'administration de toutes les catégories d'établissements publics, ainsi que des sociétés à capitaux publics, des directeurs et directeurs adjoints de ces entités ; et,

- sauf, décision contraire du Président de la République, les projets de décision créant, organisant ou supprimant des services publics et des établissements publics, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux administrations centrales des ministères, octroyant des concessions domaniales, aliénant des propriétés immobilières de l'Etat, au-dessus d'un montant fixé par décret, et attribuant des permis de recherche minière (ces matières sont donc obligatoirement soumises à l'examen du Conseil des Ministres).

Ces décisions sont transmises pour inscription à l'ordre du jour du Conseil des Ministres par le Secrétaire Général du Gouvernement au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République. Avant leur examen par le Conseil des Ministres, ces projets sont revêtus d'un visa attestant de leur légalité et d'un visa attestant de la conformité de leur traduction.

III. Le Premier Ministre

Parce qu'il répartit les tâches entre les ministres, dirige et coordonne l'action du gouvernement (article 42 de la constitution), le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire par décret, arrêté, instruction ou circulaire. Il peut également recevoir délégation du Président de la République pour certains de ses pouvoirs réglementaires. Il contresigne avec les ministres chargés de leur exécution les décrets à caractère réglementaire signés par le Président de la République, à la demande celui-ci. A ce titre, le Président de la République lui délègue de façon permanente (article 12 du décret n°157-2007) la signature des décrets à caractère réglementaire approuvés par le Conseil des Ministres, ainsi que les décrets relatifs aux attributions des ministres et à l'organisation de l'administration des départements ministériels et à l'intérim du Premier Ministre et des Ministres. Le Premier Ministre signe également les marchés publics.

Le Premier Ministre dispose du Secrétariat général du gouvernement et du cabinet du Premier Ministre. Il lui est rattaché les institutions suivantes :

- Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire ;
- La haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel ;
- La Commission Nationale des Droits de l'Homme ;
- L'Autorité de Régulation ;
- La Commission Nationale des Concours.

En tant qu'il coordonne l'action du gouvernement, le Premier Ministre préside les comités interministériels.

IV. L'organisation Centrale des Ministères

En dehors des services de la Présidence de la République et du Premier Ministre, les structures centrales s'organisent en départements ministériels, sous l'autorité du ministre (1) qui, de ce fait, dispose d'une administration centrale qui l'appuie directement pour l'accomplissement de sa mission (2).

1. Le Ministre

Le ministre est une autorité charnière entre la vie politique et l'action administrative. En tant que chef de l'Administration, le ministre exerce le pouvoir réglementaire sous forme d'arrêtés ministériels, dans les matières où il est habilité expressément à cet effet, par une disposition législative ou réglementaire (car en principe le ministre ne dispose pas, si l'on se réfère à la constitution, du pouvoir réglementaire). Il peut également recevoir délégation, à cet effet, du Président de la République. Il exerce son autorité hiérarchique sur tous les agents publics relevant de son département.

Le ministre prépare tout projet de lois, d'ordonnance et de décrets relevant de son domaine de compétence, en liaison avec les autres Ministres intéressés et sous l'autorité du Premier Ministre. Il représente l'Etat, pour toutes les affaires qui relèvent de sa compétence. A ce titre, il prend des actes unilatéraux ou conclue des contrats et peut être engagé dans une action en justice.

2. Les structures de l'Administration centrale

Le ministre se trouve à la tête d'une structure complexe pour l'aider dans sa mission. Il dispose pour cela (décret n°075-93 en date du 06 juin 1993), de certains services à la limite entre le politique et l'administratif comme le cabinet (2.1) et d'autres purement administratifs comme le secrétariat général (2.2) et les services centraux (2.3).

2.1. Le Cabinet

Le Cabinet du Ministre comprend notamment :

- Les Conseillers techniques qui sont chargés de l'élaboration, en relation avec la politique du secteur, des études, des notes d'avis et des propositions sur les dossiers qui leur sont confiés par le Ministre ;
- L'Inspection interne qui assure, sous l'autorité du Ministre, la vérification de l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du Département et des organismes sous tutelle ;
- Le Secrétariat Particulier qui gère les affaires réservées du ministre.

2.2. Le Secrétariat Général

Il est composé du secrétaire général et des structures qui l'appuient (bureau d'ordre, secrétariat central, etc.). C'est la pièce maîtresse du dispositif administratif de chaque département ministériel. Il coordonne et anime les services du Ministère. Il exerce, sous l'autorité et par délégation du Ministre, la surveillance des services, organismes et établissements publics relevant du département.

Il veille à l'élaboration des budgets du département et en contrôle l'exécution. Il est chargé de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles et prépare en collaboration avec le staff technique rapproché du Ministre les dossiers à inscrire aux travaux du Conseil des Ministres.

Il dispose, par délégation du Ministre, du pouvoir de signer tous les documents relatifs à l'activité courante du Ministère, à l'exception de ceux soumis à la signature du Ministre, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires expresses.

2.3. Les services centraux des ministères

Ces services comprennent : la Direction, le service, la Division

- ❖ La Direction est une unité fonctionnelle supérieure de l'Administration Centrale. Elle assume une ou plusieurs missions spécialisées et homogènes et assure notamment :
 - Un rôle de direction d'ensemble, de supervision, de coordination et d'animation de la structure en veillant à l'utilisation rationnelle des ressources humaines financières et matérielles ;
 - Un rôle de contrôle, de suivi et d'évaluation des activités et de programmes.
- ❖ Le Service est le deuxième niveau de l'Administration Centrale qui contribue à l'accomplissement des fonctions opérationnelles de la Direction. Il est placé sous la supervision directe du Directeur. C'est un échelon de coordination intermédiaire qui participe à l'instruction et à l'étude des dossiers relevant de la Direction et qui anime et contrôle l'activité des divisions qui dépendent de lui.
- ❖ La Division est le niveau de base de l'Administration Centrale et le centre opérationnel qui réalise les tâches d'exécution courante et de vérification et qui prépare les dossiers soumis à la décision de la ligne hiérarchique. Elle peut être subdivisée en sections ou bureau sur décision du Ministre.

B. L'Administration territoriale de l'Etat

L'administration territoriale de l'Etat repose sur les autorités administratives comme représentants territoriaux de l'Etat (I) et sur les services déconcentrés dits aussi services extérieurs (II).

Quant à l'administration décentralisée, elle fera l'objet d'un traitement assez sommaire, au point suivant, sachant, que pour plus de détails, l'étudiant pourra se reporter au cours sur le « Droit des collectivités territoriales ».

I. Les autorités administratives

Elles sont composées du wali, du hakem et du chef d'arrondissement, dont les attributions respectives se résument comme suit, selon le décret n° 2011.282/ définissant les attributions des responsables territoriaux et portant organigramme des circonscriptions Administratives.

1. Le Wali

Il correspond, dans l'ancienne organisation au gouverneur de région. Il est dans la wilaya, en sa qualité de représentant du pouvoir central, le délégué du Président de la République. Il représente chacun des ministres. Il reçoit du Président et des ministres les directives et instructions concernant la politique nationale.

A cet effet, il rend compte, chaque fois, des actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa mission et qui engagent l'Etat, soit au Président de la République soit au ministre concerné.

Le wali assure l'exécution et l'application des lois, des règlements, et, de façon générale, de toute décision ou instruction du gouvernement. Il exerce ce pouvoir par la publication et la notification des actes, et par les instructions qu'il donne à tous les échelons régionaux. En outre, il est investi d'un pouvoir réglementaire, en vertu des délégations de compétences accordées à son profit, qui lui permet de prendre sous forme d'arrêtés et de décisions les mesures pratiques pour une bonne application des lois et règlements.

Le wali est responsable du fonctionnement des services régionaux de l'Etat. Il doit, à ce titre, assurer la coordination des activités de tous les services techniques ou spécialisés et exerce le pouvoir hiérarchique, sur eux.

2. Le Hakem

Il correspond au préfet du département (appelé aujourd'hui moughataa). Il est le chef de la circonscription administrative de la moughataa. Il, est, dans la moughataa, le délégué du gouvernement et reçoit, à ce titre, par l'intermédiaire du wali les directives et les instructions émanant des autorités centrales. Il rend compte des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions et qui engagent l'Etat. Il est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et est soumis au contrôle hiérarchique du wali.

Il assure, sous l'autorité du wali, la direction générale des services civils de l'État dans sa circonscription et exerce à leur égard le pouvoir disciplinaire. Il contrôle la gestion des crédits mis à la disposition des services départementaux.

De par la diversité des missions exécutives qui lui sont confiées (application des lois et règlements), le hakem est une pièce maîtresse du dispositif territorial de l'État.

3. Le chef d'arrondissement

Le chef d'arrondissement est essentiellement un auxiliaire du hakem dont il est soumis au pouvoir hiérarchique et de contrôle pour tous les actes qui engagent la responsabilité de l'État. Il est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Il veille à l'application des lois et règlements ainsi que des décisions des autorités administratives supérieures et prête assistance aux représentants des autorités administratives et judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions.

L'administration d'appui des autorités administratives est longtemps embryonnaire. Mais, elle a connu une évolution très importante en 2011 en vertu du décret n° 2011.282/ définissant les attributions des responsables territoriaux et portant organigramme des circonscriptions Administratives. L'organigramme de la wilaya, devient plus étoffé. Le wali assisté par un wali mouçaïd, est désormais appuyé par un Directeur de cabinet et trois conseillers dans les domaines juridiques et administratives; économiques et développement local, politiques et sociales.

Au niveau de la moughataa, l'administration préfectorale se développe également avec la création d'un hakem adjoint et de services d'appui coordonnés par un secrétaire général.

II. Les services déconcentrés

Ce sont des structures techniques (directions, délégations, bureaux, services...) installées par les administrations centrales dans les circonscriptions administratives (wilaya, moughataa, arrondissement) pour agir en leurs noms. Ces services sont aussi appelés services extérieurs. Leurs activités sont certes coordonnées par les autorités administratives, chacun, dans sa circonscription, et surtout par le wali, mais ces services dépendent de leurs hiérarchies centrales.

L'organisation de ces services dépend de l'organisation du département ministériel auquel ils sont rattachés. Leur présence au niveau des différents territoires infranationaux est variable en fonction de la nature du ministère dont ils relèvent et de l'importance de l'activité à mener au niveau territorial.

De manière générale, les administrations centrales disposent vis- à- vis des services déconcentrés qui leur sont rattachés de deux sorte de pouvoirs : pouvoirs sur les actes et pouvoirs sur les personnes :

a) Pouvoirs sur les actes :

- pouvoir d'instruction : le supérieur hiérarchique indique par voie de circulaires ou directives comment interpréter les textes ou comment exécuter concrètement l'action décidée ;
- pouvoir de réformation : le supérieur hiérarchique peut remplacer la décision du subordonné par une autre décision qui n'a pas d'effet rétroactif.
- pouvoir d'annulation : le supérieur hiérarchique fait disparaître la décision des subordonnés de l'ordonnancement juridique qui dévient donc sans effet.

b) Pouvoirs sur les personnes

Sous réserve des pouvoirs disciplinaires accordés au wali, l'autorité centrale dispose vis-à-vis du personnel déconcentrés qu'elle gère du:

- pouvoir de nomination
- pouvoir de notation
- pouvoir disciplinaire.

C. L'Administration décentralisée

I. Eléments de définition

Telle qu'elle est définie dans le système juridique d'inspiration française, **la décentralisation est un mode d'organisation institutionnelle qui consiste en la reconnaissance par l'Etat, d'autres personnes publiques disposant de la personnalité morale et d'un pouvoir de décision qui les soustrait de l'autorité hiérarchique de l'Etat.**

Dans sa dimension territoriale, la décentralisation est **un transfert de pouvoirs juridiques et de moyens administratifs et financiers, du pouvoir central vers une autorité locale généralement élue.**

La décentralisation peut être aussi d'ordre technique ou fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut conférer à des structures relevant, en principe, de l'administration de l'Etat, des pouvoirs propres sans que celles-ci ne disposent de territoires. Il en est ainsi, par exemple, des différentes catégories des établissements publics (EPA, EPIC, etc.). Ceux-ci ont une compétence spéciale et obéissent, par conséquent, à un principe de spécialité qui limite leurs interventions aux domaines que la loi leur attribue. En dépit du fait que les entités techniques décentralisées et les entités territoriales décentralisées partagent un ensemble de points communs qui en font toutes deux des sujets autonomes de droit, distincts de l'Etat, elles n'en ont pas moins des différences importantes, qu'il convient de noter et notamment en droit mauritanien (tableau, ci-dessous).

Entités techniques décentralisées	Entités territoriales décentralisées
Caractéristiques communes	
Autonomie administrative et financière Personnalité juridique ; Existence d'un patrimoine propre Existence d'un organe délibérant (conseil d'administration pour les unes, conseils locaux pour les autres)	
Points de différence	
Absence de ressort territorial	Existence de ressort territorial
Compétences obéissant au principe de spécialité	Compétences élargies et diverses

Organes délibérants et exécutifs désignés par le gouvernement central	Organes délibérants et exécutifs généralement élus
Mandat généralement non limité dans le temps et à la merci du pouvoir central	Mandat fixé par une loi et rythmé par des élections ;
Entités ne disposant pas de fiscalité propre	Entités pouvant disposer de fiscalité propre

II. La décentralisation en Mauritanie

La décentralisation administrative en Mauritanie se limitait depuis les milieu des années 1980 à la commune à laquelle, s'est ajoutée en 2018, la collectivité régionale.

I.1. Statut et compétences de la commune

L'ordonnance n° 87.289 du 20 Octobre 1987 abrogeant et remplaçant l'ordonnance n° 86-134 du 13 Août 1986 instituant les communes, fait figure d'acte fondateur de la décentralisation actuelle.

Aux termes de cette ordonnance (article 1^{er}) : « *la commune est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Pour l'exercice des compétences que lui confère la loi, elle dispose d'un budget, d'un personnel et d'un domaine propre* ».

L'ordonnance dispose, par ailleurs, en son article 2 : « *la commune est chargée de la gestion des intérêts communaux. Elle assure les services publics répondant aux besoins de la population locale et qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la compétence de l'État* ».

Dans ce cadre, les compétences de la commune comprennent une quinzaine de compétences, notamment:

- *la voirie locale ;*
- *la construction, l'entretien et l'équipement des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ;*
- *la construction, l'entretien et l'équipement des dispensaires et centres de protection maternelle et infantile ;*
- *l'alimentation en eau et éclairage public;*
- *les transports urbains, sanitaires et scolaires ;*
- *la lutte contre l'incendie ;*
- *l'hygiène ;*
- *l'enlèvement des ordures ménagères ;*
- *les marchés ;*
- *les abattoirs ;*
- *les équipements sportifs et culturels communaux ;*

- *les parcs et jardins ;*
- *les cimetières ;*
- *l'assistance aux indigents ;*
- *l'aménagement et la gestion des zones concédées par l'Etat à la commune ».*

3. Les organes communaux

Au plan organique, le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal (1), et de la municipalité (2).

2.1. Le conseil municipal

Le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune. L'ordonnance n° 87-289 susvisée définit son mode d'élection, ses attributions et détermine ses règles de fonctionnement. Il est élu au suffrage universel à la proportionnelle intégrale, depuis la réforme de 2023.

Le conseil municipal délibère sur toutes les affaires de la communes tant administratives que financières et peut être dissout par décret pris en conseil des ministres et, en cas d'urgence, il peut être suspendu par arrêté du ministre de l'intérieur.

2.2. La municipalité

L'exécutif de la commune est assuré par la municipalité qui est formée du maire et des adjoints. Le maire est le président de la municipalité et détient un pouvoir prééminent au sein de cette dernière. Il est élu en même temps que le conseil. Il est obligatoirement le premier inscrit sur la liste candidate ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.

A travers la double casquette qui lui est reconnue, le maire exerce des compétences en tant qu'exécutif de la commune et au nom de celle-ci et des compétences en tant qu'agent de l'État.

Le maire exerce certaines missions pour le compte de l'État, sous l'autorité hiérarchique de l'autorité administrative et sans en référer au conseil municipal.

Le maire dispose d'adjoints qui sont au nombre de un, deux, trois, quatre ou cinq selon que le conseil municipal comprend neuf, onze, quinze, dix-sept, dix-neuf ou vingt et un membres.

Les adjoints sont élus au scrutin secret par le conseil municipal, en un seul tour à la pluralité des voix. Le nombre des suffrages obtenus détermine l'ordre des nominations qui pourra être précisé en cas d'égalité par l'âge et ensuite par l'ancienneté dans le conseil municipal.

II.2. Statut, compétences ressources de la Région

Tout en inspirant assez largement de l'ordonnance 87-289 relative aux communes qui, notamment pour ce qui est du fonctionnement du conseil régional, de son mode d'élection, de l'exercice de la tutelle et du fonctionnement financier de la région, qui sont une quasi-transposition du régime communal à celui de la région, la nouvelle collectivité a tout de même ses attributs statutaires propres dont on présente ici les traits marquants :

► **Sur les compétences** : La région a une mission générale, dévolue par la loi organique n° 2018-010, du 12 février 2018, en son article 3, de « *promouvoir le développement économique, social, culturel et scientifique ... dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales. Elle a une fonction de mise en cohérence des stratégies de développement et d'aménagement du territoire* ». Elle a donc une vocation principalement économique, scientifique et d'aménagement du territoire comme.

En vertu de cette disposition, la région dispose d'une capacité d'initiative de principe qui lui permet d'intervenir dans les domaines ci-dessus.

La région dispose, également, de compétences d'attribution qui couvrent les huit domaines suivants :

1. Planification et aménagement du territoire de la région ;
2. Investissements ;
3. Environnement et gestion des ressources naturelles ;
4. Tourisme ;
5. Education, alphabétisation et formation professionnelle ;
6. Santé et action sociale ;
7. Jeunesse, sports et loisirs ;
8. La culture.

► **Sur les attributions des organes** :

- **Le conseil régional** en tant qu'organe délibérant est doté d'un éventail assez large d'attributions propres qui englobent des domaines aussi divers que toutes les questions relatives au budget et aux comptes, le Plan de développement régional, les actions nécessaires à la promotion de l'investissement, les prises de participation, les mesures relatives à la formation professionnelle, à l'emploi, à l'éducation et à la santé ainsi que les conventions passées par la région, les marchés publics, etc.

En outre, le conseil régional propose la création et les modes d'organisation et de gestion des services publics régionaux.

- **L'exécutif régional** : A la différence du maire qui a une double casquette de représentant de la commune et d'agent de l'Etat, le Président de la région n'a qu'une seule casquette, celle d'assurer l'exécutif de la collectivité régionale et donc de mettre œuvre les délibérations du conseil régional. A ce titre il procède notamment, aux actes de location, vente et acquisition, assure l'exécution du budget et établit le compte administratif.

Les vice-présidents qui vont de deux à cinq, selon le nombre des conseillers régionaux n'ont de pouvoir que ceux qui leur sont délégués par le Président.

► **Sur les ressources** : La région a la particularité, par rapport à la commune, que ses ressources proviennent, pour l'essentiel, des dotations de fonctionnement et d'investissement, accordées par la loi des finances et, accessoirement, des produits de

l'exploitation de son patrimoine et des redevances pour services rendus. Elle n'a donc pas de fiscalité propre comme la commune.

S'agissant des recettes autres que celles provenant de l'Etat et qui ne sont pas de nature fiscale, le conseil régional est investi d'une compétence générale en matière de détermination des tarifs des taxes rémunératoires du domaine et des services rendus par la région, à condition, toutefois, de rester dans les limites fixées par les lois et règlement en vigueur.

Chapitre 4. Les structures administratives spécialisées de l'Administration publique

Ce sont des structures qui gèrent des services publics et qui disposent généralement d'une autonomie variable en fonction du statut qui leur est conféré par la loi ou du texte spécifique qui les a créées. En dehors des collectivités territoriales, l'ordonnance 90.09 en date du 04 avril 1990, avait prévu deux catégories d'organismes publics : **les établissements publics** et **les sociétés à capitaux publics**. D'autres structures autonomes peuvent également être créées dans le cadre d'une catégorie plus large, connue, sous l'appellation d' « **administrations de mission** ».

En attendant l'application de la nouvelle loi n° 2025-002 sur les Établissements et Sociétés Publics (ESP), remplaçant ainsi l'ordonnance de 1990 susmentionnée, les dispositions de cette même ordonnance restent applicables transitoirement.

Nous allons, en conséquence rappeler le régime juridique de ces structures publiques tel qu'il ressort de l'ordonnance 90.09, avant d'aborder les principales innovations introduites par la loi n° 2025-002 sur les établissements et sociétés publics (EPS).

A. Les entités publiques autonomes issues de l'ordonnance 90.09 en date du 04 avril 1990

Elles sont principalement de deux catégories : Établissements publics et sociétés à capitaux publics

1. Les établissements publics

1.1. Statut juridique

Les établissements publics sont des personnes morales de droit public, spécialisées, assurant la gestion d'un service public, dotées d'un patrimoine propre et de l'autonomie financière et ne bénéficiant d'aucune participation privée.

L'établissement public est traditionnellement considéré comme une expression de la décentralisation « technique » qui permet à l'État de créer un service qui va se gérer lui-même, et, notamment, disposera d'un budget et d'un personnel propres.

En Mauritanie, les établissements publics sont classés en deux catégories :

a)- Les établissements publics à caractère administratif (EPA), dont l'activité, le mode de gestion et les relations avec les tiers sont analogues à ceux des services publics administratifs non personnalisés (administration centrale ou déconcentrée);

b)- Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), dont l'activité revêt un caractère industriel ou commercial de par la production ou la vente de biens et de services et dont l'organisation et le fonctionnement sont analogues à ceux des entreprises publiques.

Les établissements publics sont créés et dissous par décret pris en conseil des Ministres. Celui-ci fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et précise sa catégorie (EPA ou EPIC).

Pour certains établissements publics à caractère administratif ayant un objet scientifique, culturel ou technique, le décret de création, peut, par dérogation au droit commun, prévoir des règles d'assouplissement portant notamment sur la gestion administrative et comptable et sur la possibilité d'exploiter des brevets ou des licences, de produire ou de vendre des biens ou services ou d'adopter des statuts particuliers du personnel.

Un établissement public à caractère administratif (EPA) peut être reclassé en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à condition que les recettes propres (c'est-à-dire les recettes générées par l'établissement lui-même), couvrent les trois quarts de ses charges d'exploitation.

Les établissements publics sont administrés par un organe délibérant appelé « conseil d'administration ». Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour orienter, impulser et contrôler les activités de l'établissement, dans le respect des pouvoirs reconnus à l'autorité de tutelle et au Ministre chargé des finances.

1.2. Régime financier

1.2.1. Les établissements publics à caractère administratif

Les ressources des établissements publics à caractère administratif peuvent être constituées de :

- Subventions et dotation du budget de l'État ou des autres personnes publiques;
- Subventions d'autres personnes de droit public ou de droit privé, nationales ou internationales;
- Dons et legs;
- Recettes parafiscales (redevances, droits, etc.) dont la perception leur est autorisée;
- Contrepartie des travaux et prestations fournies.

La comptabilité des EPA est tenue suivant les règles de la Comptabilité publique par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre des Finances. Cet agent comptable est responsable de la régularité et de l'exécution des opérations de recettes, d'engagement, d'avance, de recouvrement et de paiement. Il est régisseur unique de la caisse d'avance et de la caisse de recettes de l'établissement. Il est justiciable de la cour des Comptes.

Les EPA ne sont pas tenus de reverser leurs recettes au Trésor public, sous réserve de fournir à ce dernier leur situation mensuelle.

1.2.2. Les établissements publics à caractère industriel et commercial

Les recettes des établissements publics à caractère industriel et commercial proviennent essentiellement de la rémunération des prestations, travaux ou produits qu'ils fournissent.

L'État peut participer au financement des EPIC en contrepartie d'un service public dont il charge ces derniers ou pour assurer la continuité du service ou en fonction d'un contrat-programme qui engage les deux parties.

Les EPIC gèrent leur patrimoine et les fonds dont ils disposent en vue de la réalisation de leurs missions.

La comptabilité des EPIC est tenue suivant les règles de la comptabilité commerciale par un chef comptable ou un directeur financier nommé par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur général. Il est responsable de la tenue de la comptabilité conformément au plan comptable national et est justiciable de la cour des comptes.

2. Les Sociétés à capitaux publics

Ces sont les sociétés (entreprises) industrielles ou commerciales dont l'État ou les autres personnes publiques détiennent :

- Soit la totalité du capital : dans ce cas il s'agit de **sociétés nationales** (exemple : SNDE, SOMELEC, etc.);
- Soit une partie du capital social, le reste des actions étant détenu par le capital privé : ce type d'entreprises est désigné sous l'appellation de « **sociétés d'économie mixte** » (exemple : SNIM, MAURITEL, etc.).

La création de sociétés nationales ou la prise de participation dans une société d'économie mixte est autorisée par décret pris en conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre chargé du secteur dont relève l'activité de ladite société et du Ministre chargé des Finances. Leurs statuts sont définis par leurs textes constitutifs.

L'État et les personnes publiques actionnaires d'une société à capitaux publics disposent d'un nombre de sièges au conseil d'administration, au moins proportionnel à leur participation au capital de ladite société.

Les représentants de l'État au sein du conseil d'administration des sociétés à capitaux publics sont nommés par décret pris en conseil des Ministres.

B. Le nouveau régime issu de la loi n° 2025-002 sur les établissements publics et sociétés (EPSP)

La nouvelle loi régit le statut général des établissements et sociétés publics en Mauritanie. Elle fixe les règles relatives à leur création, organisation, fonctionnement, contrôle, restructuration, et dissolution.

Les établissements publics et les sociétés publiques sont soumis à ce texte, à l'exception de la Banque Centrale de Mauritanie.

I. Les Etablissements publics

I.1. Classification

Les établissements publics sont répartis en **sept (7) catégories**, selon leur nature et leur objet :

1. **Établissement Public Administratif (EPA)**
→ exerce des missions purement administratives ou de service public non marchand.
2. **Établissement Public Professionnel (EPP)**
→ chargé de la gestion ou de la formation dans un domaine professionnel spécifique.
3. **Établissement Public Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT)**
→ orienté vers la recherche, la culture, la science et la technique.
4. **Établissement Public Social (EPS)**
→ a vocation sociale ou d'assistance.
5. **Établissement Public Hospitalier et Médico-social (EPHM)**
→ gère des services de santé ou médico-sociaux.
6. **Établissement Public Financier (EPF)**
→ opère dans le domaine de la finance publique ou du développement.
7. **Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC)**
→ exerce une activité économique ou marchande.

Ces établissements sont créés, restructurés ou dissous **par décret pris en Conseil des ministres**, sur **proposition du ministre des Finances** et du **ministre de tutelle technique**.

II.2. Régime juridique

Le régime juridique est variable selon la catégorie :

- Les EPA relèvent du statut général de la fonction publique.
- Les autres établissements publics sont soumis au droit du travail.
- Tous acquièrent la personnalité juridique et bénéficient de l'autonomie administrative et financière dès l'approbation de leurs statuts.
- Leur comptabilité suit le régime d'engagement (engagement, liquidation, ordonnancement et paiement) qui permet de contrôler la conformité de l'exécution budgétaire aux autorisations votées.

II.3. Relations avec l'État

Les relations entre l'État et les établissements publics sont formalisées par :

- des contrats de mission pour les EPA, EPP et EPSCT,
- et des contrats de programme ou de performance pour les autres catégories

Les établissements existants avant la promulgation de la loi seront classés dans l'une des sept catégories ci-dessus, par décret de reclassement, selon leur objet social. Leurs textes constitutifs seront ensuite mis en conformité avec la nouvelle loi.

I.4. Principales innovations en matière de gouvernance des Etablissements publics

Le projet de loi révisé opère une **classification fonctionnelle des EP** visant à :

- mieux encadrer la création et la gouvernance des entités publiques,
- distinguer les missions administratives, sociales, scientifiques, économiques ou financières,
- favoriser une **gestion plus performante et contractualisée** avec l'État.
- et contrôler les EPSP par une Commission indépendante, appuyée par des audits obligatoires

II. Les Sociétés Publiques

Les sociétés publiques sont des sociétés anonymes dont le capital est détenu en tout ou partie par l'État et/ou d'autres personnes publiques.

Elles sont constituées et gérées conformément à la législation commerciale, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la loi sur les établissements et sociétés publics.

II.1. Classification

La loi distingue trois types de sociétés publiques selon le niveau de participation publique :

1. Sociétés d'État (100 % publiques)

L'État et/ou les personnes publiques détiennent **la totalité du capital**.

Elles agissent dans des secteurs stratégiques (énergie, mines, infrastructures, etc.).

- ▶ Elles sont soumises à une forte tutelle financière et technique.

2. Sociétés mixtes (majoritairement publiques)

- ▶ L'État et/ou les personnes publiques détiennent **la majorité du capital** (plus de 50 %).

Elles ont un partenariat avec des investisseurs privés.

- ▶ Elles conservent le statut de société publique tant que la majorité du capital reste publique.

3. Sociétés à participation publique minoritaire

L'État détient **moins de 50 % du capital**.

- ▶ Elles relèvent du **droit commun des sociétés commerciales**,
- ▶ Mais elles restent **soumis à certaines obligations de transparence et de contrôle** prévues par la loi.

Les sociétés publiques sont créées :

- **par décret pris en Conseil des ministres,**
- **sur proposition conjointe** du ministre chargé des Finances et du ministre de tutelle technique,
- **après une étude d'impact préalable** (économique, social, financier).

Leur création doit s'inscrire dans la politique actionnariale de l'État et respecter les principes de rentabilité, gouvernance et transparence.

II.2. Régime social et juridique

- Le personnel des sociétés publiques est soumis au Code du travail et non à la fonction publique.
- Elles disposent de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
- Elles doivent adopter une comptabilité d'engagement et publier leurs états financiers annuels.

II.3. Mode de gouvernance

Les sociétés publiques ont :

- un conseil d'administration ou conseil de surveillance,
- un directeur général ou président-directeur général,
- des commissaires aux comptes indépendants.

Elles doivent appliquer un code de gouvernance adopté par décret et respecter :

- la **transparence**,
- la **reddition de comptes**,
- la **prévention des conflits d'intérêts**,
- et la **représentation équilibrée (genre, indépendants)** dans les organes délibérants.

II. 4. Contrôle et transparence

Les sociétés publiques sont soumises :

- au **contrôle économique et financier de l'État**,
- à un **audit interne obligatoire**,
- à la **publication de rapports annuels**,
- et à des **normes strictes de transparence** (comptes certifiés, publication des dividendes, etc.).

III. Cas particulier : Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM)

En raison de son importance stratégique, la SNIM :

- conserve un statut particulier de **société d'économie mixte**
- mais dotée de **dispositions propres** en matière de gouvernance, d'investissement et de contrôle.

Tableau récapitulatif statutaire des sociétés publiques ou à participation publiques

Catégorie	Part du capital public	Base juridique	Régime applicable	Tutelle	Objectif principal
Société d'État	100 %	Loi LESP + droit commercial	Public et commercial	État (Min Finances + Min technique)	Secteurs stratégiques
Société mixte	> 50 %	Idem	Partenariat public-privé	Mixte (Etat-actionnaires privés)	Dynamisation économique
Société à participation publique minoritaire	< 50 %	Droit commercial	Privé avec contrôle public limité	Actionnaires	Appui ou veille économique

C. Les administrations de mission

Ce sont des administrations spéciales dotées d'une autonomie financière et de gestion, mais dont le régime juridique est très variable en fonction du texte qui les a créées. Elles ont généralement une mission précise qui répond à un besoin spécifique et limité dans le temps. Elles ont une administration légère, basée sur l'expertise et des ressources importantes qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Elles se présentent sous des appellations et formes très diversifiées : agences, projets, cellules, délégations, etc.

Elles se distinguent fondamentalement des administrations de gestion par le fait qu'elles ont une finalité précise et qu'elles sont appelées à disparaître, une fois leur mission terminée.

Chapitre 1. Le Service Public

Le service public est à la fois un organe et l'activité exercée par celui-ci : les structures de l'Administration sont ainsi des services publics et les activités qu'elles accomplissent sont aussi des services publics. Le service public a donc une définition organique (la structure ou l'organe qui accomplit un service public) et une définition fonctionnelle (l'activité exercée par cet organe).

Toutefois l'évolution de la notion de service public, au cours du 20^{ème} siècle, permet de nuancer aujourd'hui ces deux critères classiques de définition. En effet :

- si le principe organique met toujours en évidence le lien devant exister entre le service public et l'administration, il ne s'agit plus exclusivement d'un lien direct : car si l'administration elle-même peut assurer un service public, il est de plus en plus fréquent de confier ce service public à une personne privée, mais sous le contrôle d'une personne publique;
- si le critère fonctionnel ou matériel s'exprime par la satisfaction de l'intérêt général (car les agents de l'administration ne sont pas censés chercher un bénéfice personnel), il est admis aujourd'hui que l'intérêt général puisse être aussi bien satisfait par une personne privée que par une personne publique.

1. Les différentes catégories de service public

Il existe deux grandes catégories de services publics, du point de vue du régime juridique, les services publics administratifs et les services publics à caractère industriel ou commercial, en dépit des tentatives de créer des services publics sociaux et professionnels.

1.1. Les Services publics administratifs

Le service public administratif est celui auquel l'utilisateur a, habituellement, recours. Il peut être défini comme étant le service qui n'a pas de caractère commercial ou industriel. Car, le critère organique n'est pas suffisant, l'administration n'ayant pas le monopole du service public.

Le service public administratif utilise des **procédés exorbitants du droit commun**¹ pour satisfaire l'intérêt général. Il est entièrement soumis au droit administratif et dispose de prérogatives de puissance publique et se trouve astreint à des sujétions spéciales. Son personnel bénéficie des protections du droit public et ses biens sont soumis au régime de protection de la domanialité publique. Ses actes unilatéraux sont des décisions exécutoires. Ses contrats obéissent au régime administratif. Ses travaux ont la qualité de travaux publics.

¹La clause exorbitante du droit commun est disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui déroge aux prévisions de la règle générale.

Ses litiges sont portés devant le juge administratif. Ses usagers sont dans une situation légale et réglementaire.

Il est cependant possible que l'administration ait, parfois, recours à des procédés de droit privé, comme les régies, dont le contentieux est porté devant les tribunaux judiciaires.

1.2. Les Services publics à caractère industriel ou commercial

Ces sont des services publics qui délivrent des prestations de nature commerciale ou industrielle. Mais, la définition se réfère, en premier lieu au texte institutif (lequel doit prévoir cette qualification). En dehors des prescriptions légales qui peuvent qualifier un service public de commercial ou industriel, la jurisprudence considère qu'un service public peut être qualifié d'industriel ou commercial si par son objet, par l'origine de ses ressources et par ses modalités de fonctionnement, il ressemble à une entreprise privée.

L'objet du service comprend les opérations de production, de distribution ou d'échanges effectuées, dans les mêmes conditions qu'un particulier, c'est-à-dire moyennant rémunération. Il ne suffit, pourtant pas qu'un service soit rémunéré pour qu'il soit qualifié d'industriel ou de commercial: exemple, un service d'enseignement, fût-il payant, n'a jamais été qualifié de service public commercial ou industriel.

L'origine des ressources, par contre, pose le moins de difficultés, en tant que critère. En effet, si les ressources d'un service public proviennent principalement de subventions ou de recettes fiscales, le caractère administratif du service ne fait pas de doute. Si les ressources d'un service public, proviennent, au contraire, d'un prix perçu sur les usagers qui se rapproche du coût réel du service, il est souvent qualifié d'industriel ou commercial.

Le critère établi sur la base du mode de financement semble un critère privilégié par le juge et sa répartition, selon qu'il est à majorité de provenance publique ou de provenance privée détermine en quelque sorte la délimitation de ces deux catégories de services publics.

Il existe aussi des services mixtes qui peuvent être qualifiés à la fois de services administratifs et de services industriels ou commerciaux : exemple, les ports autonomes sont des services administratifs quand ils exercent l'aménagement, l'entretien et la police du domaine portuaire, des services industriels quand ils exploitent l'outillage portuaire.

Les services publics sociaux ne sont pas retenus par la jurisprudence, tout comme les services publics professionnels, comme des catégories distinctes de services publics. Ils sont, selon la qualification du juge, considérés comme services publics administratifs ou industriels ou commerciaux. Les ordres professionnels, dans l'exercice de leur mission, sont soumis au droit administratif et considérés comme des services publics administratifs.

2. Le régime juridique des services publics

Traditionnellement, le service public est caractérisé par sa soumission à un régime juridique exorbitant du droit commun. Mais, compte tenu de l'élargissement des interventions de l'administration, cette dernière peut se comporter comme un simple particulier et n'a donc plus besoin de la protection d'un régime exorbitant.

Désormais, le service public peut être aussi bien une activité soumise au droit administratif qu'une activité soumise à des règles de droit privé. L'administration peut d'ailleurs volontairement chercher à se placer sous l'emprise du droit privé qui lui confère plus de souplesse. Tantôt, le service public est soumis entièrement au droit administratif, mais certaines de ses opérations se déroulent dans des conditions de rapports entre particuliers (ex : contrat d'abonnement pour une assurance ou la délivrance d'eau ou d'électricité....). Tantôt, il demeure sous l'empire des règles de droit commun parce que l'activité érigée en service public est exercée de la même manière qu'une activité privée analogues et ce, en vue de respecter les règles de la concurrence dans les économies libérales (par exemple, le transport, les assurances, les banques, etc.).

Quel que soit le type d'activité érigée en service public, celui-ci est toujours soumis au droit administratif. Il n'existe pas, même parmi les services publics à caractère industriel et commercial, des services publics exclusivement soumis aux règles de droit privé. Simplement le degré de soumission varie selon les catégories de service public: il est maximum pour un service public administratif et minimum pour un service public à caractère industriel ou commercial.

3. Les conséquences de la notion de service public

Parce que le service public doit toujours répondre au but pour lequel il a été créé, il est soumis à des principes en vue de satisfaire au mieux l'intérêt général, applicables à tout service public quelles que soient les particularités de son régime juridique. Ces principes sont :

- Le principe d'évolution (mutabilité);
- Le principe de continuité, et,
- Le principe d'égalité.

D'autres principes, parfois voisins, peuvent découler, plus ou moins de ces trois grandes lois²

3.1. Le Principe d'évolution

Il est connu aussi sous le principe d'adaptabilité ou de mutabilité. La règle d'évolution exprime le caractère contingent du service public. Ce dernier peut disparaître et un autre peut se manifester, en fonction des besoins; car l'intérêt général n'est pas figé et les besoins de la collectivité sont changeants, au gré des cultures, du niveau d'exigence de la communauté, de l'évolution de la technologie, de la maturité politique d'une société, etc.

Il s'en suit que les contractants de l'Administration s'exposent à la modification unilatérale du contrat qui les lie à celle-ci, à condition de respecter l'équilibre financier dudit contrat, et ce selon les exigences de l'intérêt général.

²Lois dites « Lois Rolland », du nom d'un juriste français qui développa en 1938, ces principes qui fondent le service public en France.

Les usagers n'ont, en principe, pas de rapports contractuels avec le prestataire, mais ils ont le droit de réclamer le fonctionnement du service conformément aux règles d'organisation en vigueur et il appartient à l'Administration de faire respecter ce droit.

3.2. Le principe de continuité

S'il répond à un besoin général qualifié, c'est-à-dire dont l'intérêt est impérieux pour les populations, le service public ne peut souffrir d'une interruption. Il doit être continu. Même en cas de grève légale, un service minimum doit être assuré, notamment pour les services de santé ou de sécurité et le droit de grève peut se voir imposer des restrictions pour assurer la continuité d'un service public. L'interruption d'un service public important pour les populations, peut entraîner la réquisition (c'est-à-dire, un ordre donné par l'autorité publique de mettre à sa disposition des personnes ou des biens, pour considération d'intérêt général) ou la substitution (c'est-à-dire qu'une autorité supérieure se substitue à des subordonnés défaillants ou refusant d'assurer un service public) .

La nécessité de la continuité de certains services publics, fait que les agents de l'administration ne peuvent se soustraire à l'obligation d'assurer les tâches qui leur incombent. Si ces agents font un abandon de poste, ils sont privés de leurs droits statutaires ; s'ils démissionnent, il faut que la démission soit acceptée par l'autorité administrative pour produire ses effets. Si un cocontractant de l'administration interrompt de lui-même un service qu'il assurait aux populations, invoquant des raisons financières, celle-ci peut l'obliger à le reprendre par application de la théorie de l'improvisation.

1.3 Le principe d'égalité

Le principe d'égalité devant le service public est l'application du principe général d'égalité de tous devant la loi, proclamé par de nombreuses législations et notamment par la Constitution mauritanienne. Il signifie que toute personne a un droit égal à l'accès au service, participe de manière égale aux charges financières résultant du service, et enfin doit être traitée de la même façon que tout autre usager du service. Ainsi, le défaut de neutralité qui est le corollaire du principe d'égalité, d'un agent du service public, par exemple une discrimination à l'encontre d'un usager, constitue une grave faute déontologique et une entorse majeure au principe d'égalité de tous devant la loi.

En droit de la fonction publique, les agents sont soumis aux mêmes règles tant dans l'accès aux emplois publics que pour le déroulement de leur carrière.

Si l'administration veut confier la gestion ou la création d'un service public à un opérateur, il se doit de respecter scrupuleusement les règles de la concurrence, sauf circonstances particulières.

Cependant, le principe d'égalité ne s'applique qu'aux usagers placés dans une même situation juridique. La réglementation peut prévoir, par exemple, des différences

tarifaires pour le paiement de services sociaux ; elle peut prévoir des « discriminations positives » en fonction du sexe, de la condition physique ou sociale (les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc.) L'intérêt général permet donc parfois des différences de traitement pour une recherche d'équité ou d'équilibre (par exemple, en respect du principe de proportionnalité de la redevance par rapport au service rendu...).

4. La gestion des services publics

La notion de service public constitue un élément clef du droit administratif. Elle s'appuie sur celle d'intérêt général et est ainsi au centre des activités des personnes publiques, et justifie à la fois leurs prérogatives et leurs interventions.

Les services publics peuvent être gérés directement par les services de l'administration (la gestion directe) ou être confiés à une tierce personne: opérateur privé ou public, comité d'utilisateur (la gestion déléguée).

Dans la gestion directe, la collectivité publique réalise les investissements et gère le service à ses risques et périls. Les dépenses et les recettes du service apparaissent :

- soit directement dans le budget de l'administration, c'est la régie directe,
- soit dans un budget annexe qui reprend uniquement les opérations effectuées par le service et qui apparaît au budget de l'administration pour son solde d'exécution, c'est la régie avec autonomie financière.

Dans la gestion déléguée l'administration confie la gestion du service à une tierce personne. L'administration peut choisir :

- - de déléguer la réalisation des équipements et la gestion du service, c'est la concession de service public,
 - de réaliser elle-même les équipements et de déléguer la gestion au risque et péril de l'opérateur, c'est l'affermage,
 - de réaliser les équipements et de déléguer la gestion en prenant à sa charge les risques de l'exploitation, c'est la régie intéressée ou la gérance, ou
 - de passer un simple marché de prestation avec un opérateur qui va assurer au nom de l'administration la prestation demandée.

Le choix du mode de gestion dépend :

- de la capacité de l'administration trouver un investisseur susceptible de construire l'équipement ou un prestataire susceptible de le gérer ;
- de la capacité de l'administration à financer la construction de l'équipement et de le prendre en gestion directe ou de le confier en affermage ou en gérance.

L'équipement ou le service devra être dimensionné en fonction du nombre d'utilisateurs potentiels et du prix que les utilisateurs sont susceptibles de payer. Ce prix devra garantir l'équilibre de gestion.

4.1. La gestion directe

La gestion directe peut être retenue lorsque l'administration dispose des équipements ou du financement nécessaire à leur réalisation (autofinancement sur ressources propres ou financement extérieur) et décide d'exploiter le service à ses risques et périls avec ses propres moyens.

Dans le cas des régies dotées de l'autonomie financière, la comptabilité est distincte de celle de l'administration et les titres de recettes (ou les factures) sont numérotés dans une série propre à la régie autonome.

Les dépenses de la régie sont effectuées selon la procédure applicable aux autres dépenses de l'administration.

Dans le cas des régies dotées de l'autonomie financière, la comptabilité est distincte de celle de l'administration et les bons de commandes, les marchés et les mandats sont numérotés dans une série propre à la régie autonome.

Dans les deux cas, le responsable administratif et financier tient une comptabilité analytique. La comptabilité analytique permet d'identifier les dépenses et les recettes du service dans la masse des opérations de l'administration, de détecter rapidement l'apparition d'un déficit d'exploitation afin de prendre les mesures correctrices.

4.2. La gestion déléguée

4.2.1 La concession

La concession est le contrat par lequel une Administration confie à un opérateur la gestion d'un service public et la réalisation des équipements nécessaires au service. Après avoir identifié le service demandé par la population et vérifié la solvabilité de la demande, l'administration prépare le cahier des charges et recherche un partenaire susceptible de financer les équipements et d'exploiter le service à ses risques et périls. Le cahier des charges décrit la prestation demandée et les conditions de son exécution. Le concessionnaire est rémunéré par l'exploitation du service.

Le concessionnaire peut être autorisé à déléguer par un contrat de gérance ou d'affermage la gestion de tout ou partie du service dans les conditions fixées par le contrat de concession. Dans ce cas, la gestion du service est détachée de l'investissement initial mais reste sous la responsabilité du concessionnaire.

Le contrat de concession peut prévoir la remise par l'administration d'une partie des équipements nécessaires au service ou d'équipements à réhabiliter par le concessionnaire.

La durée de la concession doit permettre l'amortissement des installations par le concessionnaire sans lier l'administration sur une trop longue période.

Le concessionnaire réalise les investissements sous la surveillance de l'administration dans les conditions prévues au contrat.

La tarification des services est fixée, en accord avec le concessionnaire. Les prix doivent garantir l'équilibre de gestion et la pérennité du service.

A l'expiration de la concession, les ouvrages et les équipements remis par l'administration ou réalisés par le concessionnaire et faisant partie intégrante de la concession reviennent à l'administration, sans aucune indemnité, en état normal de service.

4.2.2. L'affermage

L'affermage est le contrat par lequel une Administration confie à un opérateur la gestion d'un service assuré avec des ouvrages et équipements remis par l'administration. Le fermier exploite le service à ses risques et périls, restitue, à la fin de la période contractuelle, les ouvrages et équipements dans leur état d'origine, ce qui évite à l'administration de pratiquer les amortissements, et verse une redevance d'usage à l'administration. Le fermier est rémunéré par l'exploitation du service.

Le contrat d'affermage peut prévoir l'exécution par le fermier de travaux ou l'acquisition de matériels complémentaires.

Le fermier se rémunère directement auprès des usagers. La tarification des services est fixée, en accord avec le fermier.

Le fermier assure la maintenance légère et constitue mensuellement une provision pour les grosses réparations et le renouvellement des équipements.

A l'expiration de l'affermage, le solde du compte est utilisé pour le renouvellement des équipements avant leur remise à l'administration.

Le matériel et les équipements remis par le concédant ou réalisés par le fermier et faisant partie intégrante de l'affermage, reviennent à l'administration en état normal de service, sans indemnité, à l'expiration de l'affermage. Les biens nécessaires à l'exploitation financés par le fermier peuvent être rachetés par l'administration au fermier.

4.2.3. La régie intéressée et la gérance

La régie intéressée et la gérance consistent à confier la gestion d'équipements ou de services publics à un opérateur susceptible de les exploiter dans de meilleures conditions afin d'en optimiser le rendement.

- Le régisseur intéressé est rémunéré par l'administration avec un intéressement au résultat de la régie.
- Le gérant touche une rémunération forfaitaire payée par l'administration.

L'administration supporte entièrement le risque de l'exploitation et les dépenses de gros entretiens et de renouvellement des équipements.

Les contrats de gérance doivent être de courte durée et renégociés à chaque renouvellement.

4.2.4. Le marché de prestation

Le marché de prestation consiste à commander à un prestataire par la procédure de passation des marchés publics la fourniture d'un service et à en payer le prix. Le recouvrement des coûts reste à la charge des services publics.

Le responsable administratif et financier de l'administration prépare le dossier d'appel d'offre, assisté par le responsable technique concerné pour la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et rédige le marché. Le paiement est effectué sur service fait, conformément aux modalités prévues au marché.

Chapitre 2- La Police administrative

La Police est un des types d'action de l'administration. C'est une des missions de souveraineté les plus essentielles de l'État. L'action de la Police consiste à maintenir l'ordre public dans la société.

Le maintien de l'ordre et la sécurité est considéré comme un droit fondamental des citoyens au regard de la constitution et des lois de la République qui protègent les libertés individuelles et collectives.

I. Généralités sur la notion de police

1.1. Police administrative et service public

La police est un service public au sens organique et fonctionnel. Car, elle exerce une mission d'intérêt général. La police est composée d'un ensemble de personnels spécialisés. Pourtant, le service public est différent de la police administrative, parce que cette dernière prescrit des règles et ne fournit pas de prestations ; ces dernières sont du domaine du service public. La police est aussi différente du service public par son effet : la mesure de la police limite les libertés publiques, alors que l'intervention du service public tend à faciliter l'exercice des droits et libertés des citoyens.

On peut dire donc que **la police est un service public particulier chargé d'édicter des règles en vue de la protection de l'ordre public et d'en assurer le respect**. Les infractions aux obligations édictées par la réglementation de la police font l'objet de sanctions.

1.2. L'action et le personnel de Police

La police en tant qu'action administrative doit être distinguée du personnel de police désigné par le même terme. La notion de police administrative se caractérise par la prise d'actes administratifs (réglementaires ou individuels) et les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Les autorités de police sont celles qui ont le pouvoir de prendre des mesures de police. Le personnel de police a pour mission de veiller à l'application de ces mesures. Il en découle que les autorités de police et le personnel de police sont distincts.

La police administrative comme mode d'action peut se définir comme l'action par laquelle l'administration régleme et surveille l'activité des particuliers en vue de protéger l'ordre public.

1.3. Les buts de la police administrative

La police administrative a pour but traditionnel la prévention des atteintes à l'ordre public. Celui-ci repose sur trois éléments constitutifs classiques :

- la tranquillité, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la quiétude des citoyens,
- la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à la protection de la population contre les risques et calamités,

- la salubrité qui consiste à prendre toutes les mesures à prévenir les risques de maladies et de pollution (hygiène).

Mais la notion évolue et peut englober, selon les pays, d'autres domaines que ceux liés au strict maintien de l'ordre ou la tranquillité, comme l'ordre moral : la préservation des bonnes mœurs ou les spectacles scandaleux ou encore la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d'asservissement. Elle peut également englober la protection de l'individu contre soi-même (le non port de la ceinture de sécurité ou tout autre acte qui peut exposer son auteur au danger).

1.4. La police administrative et la police judiciaire

Traditionnellement, on considère que la police administrative est préventive alors que la police judiciaire est répressive. Tandis que la police judiciaire tend à rechercher et à arrêter les délinquants pour les remettre à la justice, la police administrative consiste à prendre les mesures de contrôle et de prévention de tout trouble de l'ordre public.

Pour effectuer la distinction entre police administrative et police judiciaire, le juge prend en considération la nature de l'activité.

Dans cette optique et concernant la police de circulation, la suspension administrative du permis de conduire consécutive à une infraction, est bien une mesure de police administrative, puisqu'elle est une mesure préventive destinée à empêcher le conducteur de commettre de nouvelles infractions.

Cependant, le critère de l'intention de l'auteur de la mesure rend difficile la distinction entre police administrative et police judiciaire, car une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire. La distinction est d'autant plus relative que les autorités et le personnel sont souvent communs. L'agent de police exerce une mission de police administrative quand il surveille la circulation et une mission de police judiciaire lorsqu'il dresse un procès-verbal. Le préfet est autorité de police administrative quand il ordonne la saisie d'un matériel (par exemple des armes) pour éviter toute atteinte à l'ordre public; il est autorité de police judiciaire lorsque la saisie a pour but la constatation de crimes ou délits et la mise à la disposition de la justice de leurs auteurs.

La distinction s'avère aussi délicate en ce qui concerne les contrôles; par exemple : la vérification d'identité sur la voie publique est une opération de police judiciaire dans le cas de recherche d'auteurs d'infractions précises et une opération de police administrative, s'il s'agit de maintenir l'ordre public.

1.5. Police générale et police spéciale

La police générale s'applique à l'ensemble de l'activité des citoyens. Les polices spéciales s'attachent, elles, à contrôler certains types d'activités, certains types d'activités (pêche, forêts, chasse, construction, hygiène, etc.) ou certaines catégories de populations (immigrés, populations à risque...).

Les polices spéciales possèdent leur régime juridique propre, déterminés par leurs textes institutifs. Chaque police a ses propres règles de fonctionnement.

II. Les autorités chargées de la police administrative

Les autorités chargées de la police administratives sont celles qui détiennent un pouvoir réglementaire qui prescrit des règles de police ou qui, de par leur position dans la chaîne de commandement, donnent des instructions aux forces de polices.

Ces autorités sont désignées par la constitution ou les lois nationales. Il en est ainsi du Président de la République, du premier ministre, du Ministre chargé de la police et des autorités administratives ou communales.

1. Le Président de la République :

Aux termes de la constitution, le Président de la République est le premier responsable du fonctionnement régulier de l'Etat et, à ce titre, c'est une autorité supérieure de Police :

- Article 24 : Le Président de la République incarne l'État. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.
- Article 25 : Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif.
- Article 32 : Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire....
- Article 39 : « Lorsqu'un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le président de la République **prend les mesures exigées par ces circonstances....**

2. Le Premier Ministre :

Compte tenu des pouvoirs constitutionnels qui lui sont dévolus et qui lui permettent (article 42) de définir, répartir et coordonner, sous l'autorité du président de la République, l'action du Gouvernement, le Premier Ministre détient également un pouvoir de Police. Il assure une part du pouvoir réglementaire et instruit les services de police pour l'application des lois et règlements en vigueur.

3. Le Ministre de l'Intérieur

Le Ministre de l'Intérieur assure :

- la police générale, le maintien et le rétablissement de l'ordre public ;
- le contrôle des armes et munitions ;
- la protection civile ;
- la coordination et le suivi des actions de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l'immigration clandestine.

4. Les autorités administratives déconcentrées

- Le wali : selon le décret n° 2011.282, définissant les attributions des responsables territoriaux et portant organigramme des circonscriptions Administratives, le Wali (article 7) est responsable des mesures d'ensemble du maintien et de rétablissement de l'ordre public dans la wilaya. Lorsque les problèmes du maintien de l'ordre public débordent le cadre d'une seule moughataa où ont une incidence sur d'autres moughataas, il donne toutes directives utiles aux hakems intéressés. Il est chargé de proposer au ministre de l'intérieur le dispositif de tout plan de protection pour l'ensemble de la wilaya. Le wali est aussi officier de police judiciaire.
- Le Hakem : selon le décret, susmentionné, le hakem (article 28) est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans sa circonscription. En cas de troubles dans la moughataa, il avise les autorités supérieures et prend toutes mesures utiles pour le rétablissement de l'ordre. Il est chargé (article 29) de la police urbaine, de la police rurale et de la police sanitaire. Il peut prendre des arrêtés et autres actes réglementaires dans toutes les matières qui sont de sa compétence et qui lui sont reconnus par la loi et les règlements.

5. Le Maire :

Même si le maire n'est plu officier de police judiciaire aux termes de l'ordonnance n°2007-036 du 17 avril 2007 portant institution du code de procédure pénale, il dispose du pouvoir de police municipale (article 56). Sous le contrôle de l'autorité administrative locale, il assure le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la moralité publique sur le territoire communal. Les services de l'Etat chargés de la police veillent à l'exécution des décisions prises par les autorités communales, notamment en matière de police municipale. En cas d'urgence, le maire peut demander l'assistance des services de l'Etat chargés de la police (article 57).

Il faut préciser que ces autorités détiennent le pouvoir de police. Quant au personnel de police, il est constitué du personnel de la police nationale, de la gendarmerie et des polices spéciales (police municipale comme la police d'hygiène ou la police urbaine, police côtière, police de l'environnement, etc.).

I. Les mesures de police

Les mesures de police, consistent soit dans des règlements, soit dans des actes individuels.

1. Les mesures réglementaires

La réglementation constitue l'ensemble des règles édictées par les autorités disposant du pouvoir de police, pour assurer l'ordre public ou préserver la quiétude générale et la tranquillité des populations.

Ces mesures d'ordre réglementaire peuvent revêtir des formes diverses ;

- **Des mesures liées à l'organisation des activités** : ce sont des mesures qui fixent le régime permettant l'exercice d'une activité, les conditions à remplir, le mode de fonctionnement, les sanctions éventuelles liées aux infractions commises dans le cadre de l'exercice de l'activité, etc. Ce mode de réglementation est le plus généralement utilisé pour l'organisation de certaines professions et activités au sein de la société et qui doivent concilier entre l'intérêt général comme objectif prioritaire et les intérêts catégoriels qui sont tout aussi essentiels pour l'équilibre social.

- **L'autorisation préalable** : c'est une mesure plus souple que l'interdiction absolue, puisqu'elle permet d'exercer l'activité sous réserve d'obtenir l'autorisation. Elle présente deux caractéristiques :

1°)- Cette mesure ne peut pas être appliquée à l'égard des libertés garanties par la constitution. En effet, si la loi ou la constitution garantit une liberté sans soumettre l'activité correspondante à une autorisation préalable, il n'appartient pas à l'Administration d'imposer cette autorisation et si elle le fait, elle commet un excès de pouvoir passible d'un recours devant les juridictions administratives.

2°)- Dans le cas où la procédure d'autorisation préalable est admise, soit expressément par la loi, soit parce qu'il ne s'agit pas de liberté publique garantie par la loi, l'autorité en charge de la police, doit dans la délivrance des autorisations ou dans les décisions de refus qu'elle prend, observer l'égalité entre les individus ou groupements d'individus.

- **La déclaration préalable** : La réglementation peut exiger non pas une autorisation préalable mais une déclaration préalable. Cette dernière permet à l'autorité détentrice du pouvoir de police non pas de s'opposer à l'activité, mais d'être tenue au courant de cette activité et des dangers qu'elle peut comporter. La loi mauritanienne prévoit, par exemple, une déclaration préalable en matière de manifestation ou de cortège sur la voie publique. L'objectif de cette mesure n'est pas de restreindre l'exercice d'une liberté publique, mais de prévenir l'autorité pour prendre les dispositions qui s'imposent afin d'assurer la sécurité des participants et empêcher d'éventuels dérapages.

- **L'interdiction** : Il arrive qu'une interdiction absolue soit instituée par rapport à une liberté ou une faculté ; les interdictions générales et absolues sont pourtant exceptionnelles, parce qu'elles limitent la liberté. En principe ces mesures sont illicites. Elles ne peuvent résulter que d'une impérieuse nécessité liée à un danger sur l'ordre public ou la santé publique, ou dans certains pays, aux interdits religieux.

2. Les mesures individuelles :

Les mesures individuelles qui peuvent être prises en matière de police sont de deux sortes :

1°)- La mesure individuelle peut être tout simplement une mesure d'application à une personne de dispositions stipulées par une réglementation générale. Par exemple, il est enjoint à une personne de faire disparaître telle installation contraire au règlement sanitaire ou d'hygiène ou contraire aux normes de constructibilité. Dans ce cas, la mesure individuelle est plutôt un rappel de la règle générale.

2°)- Une mesure de prévention qui peut, en cas d'urgence, ne pas s'appuyer sur une disposition réglementaire explicite, mais qui se base sur une présomption d'actes pouvant présenter un risque par rapport aux normes établies.

L'application, dans le temps, des règlements de police pose, assez souvent, des problèmes pratiques et juridiques difficiles, lorsqu'il s'agit de savoir si cette réglementation modifie les conditions d'exercice d'une activité ou les situations créées sous le régime de la réglementation antérieure. Il y a lieu donc de tenir compte de la situation antérieure qui laisse perdurer des habitudes que l'on ne saurait surmonter que progressivement. Pour résoudre ce genre de problèmes, on a recours souvent à des principes juridiques généraux tels que les principes des droits acquis ou la règle de la non-rétroactivité des actes administratifs. Parfois, on donne un délai aux bénéficiaires de l'ancienne situation pour se mettre en règle.

Mais ce n'est pas toujours la bonne solution si le maintien de la situation antérieure peut avoir des effets nocifs sur la santé ou est de nature à créer des distorsions insupportables pour les usagers; d'où le traitement des situations, cas par cas.

3. Le régime juridique des actes de police administrative

L'exercice des pouvoirs de police est dominé par la nécessité d'assurer un équilibre entre la protection de l'ordre social, qui suppose de reconnaître des pouvoirs étendus à l'administration et le respect des libertés publiques qui exige un strict contrôle des prérogatives administratives.

3.1. Problématique de la multiplicité des pouvoirs de police

La multiplicité des pouvoirs de police et la diversité des autorités, suscitent une concurrence entre les pouvoirs de police :

i. La concurrence en matière de police générale

Les autorités nationales prennent des mesures de police générale applicables sur l'ensemble du territoire national. Les autorités locales peuvent toujours ajouter à ces mesures prises au niveau national, en vue de les aggraver ou de les préciser, mais à condition que les circonstances locales l'exigent. Tel est le cas notamment, de la police de la circulation. Ainsi, une autorité locale peut, en fonction de la densité de la circulation au niveau local et des risques que cela présente pour la sécurité, décider une limitation de la vitesse maximale au niveau du territoire considéré. L'autorité locale ne peut cependant se dispenser d'appliquer la réglementation nationale ni d'en réduire la portée.

La concurrence peut également se manifester entre les autorités locales de l'Etat et les autorités communales.

ii. La concurrence entre police générale et polices spéciales

Des difficultés peuvent surgir lorsque les buts de deux polices sont imbriqués, ou du fait que le pouvoir de police générale tendrait à emporter la compétence de police spéciale. Ainsi, deux situations peuvent découler du texte instituant la police spéciale :

- L'exclusion de l'intervention de la police générale ; dans ce cas, la police spéciale a seule le droit d'intervenir (police des chemins de fer en France, par exemple, police maritime en Mauritanie) ;
- Si le texte n'exclut pas expressément la police générale, on se trouve alors dans un cas où le concours des deux polices est possible, d'où la concurrence entre les deux types de police.

En règle générale, l'autorité de police générale exerce son pouvoir pour combler les lacunes de la police spéciale ou en obtenir l'exécution. Elle ne peut les modifier ou en réduire la portée. Le concours des deux types de police est admis lorsque la même autorité est titulaire des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale. Les autorités locales (préfet, maire) détiennent souvent des compétences de police générale et de police spéciale ; ce qui justifie parfois l'intervention de l'une des deux autorités pour combler l'absence d'intervention de l'autre en matière de police spéciale.

iii. La concurrence entre polices spéciales

Chaque police spéciale a un objet défini. Les mesures prises en vertu de chaque police spéciale doivent respecter cet objet. En cas de conflit, il s'agira d'examiner l'objet des mesures pour savoir en vertu de quelle police spéciale elles peuvent être exercées. Le principe est celui de l'exclusion réciproque entre les différentes polices.

3.2. La procédure d'édiction des mesures de police

La mesure de police constitue l'acte unilatéral type. L'autorité de police n'est pas astreinte à prendre l'avis des administrés avant de prendre un acte. Une mesure de police ne crée pas de droit, elle peut être retirée et modifiée en fonction des circonstances. L'exercice de police ne peut être attribué par contrat à un particulier. Il ne peut être délégué. Si les autorités de police ne disposent pas des moyens suffisants pour répondre aux besoins des usagers en cas de menace sur leur sécurité, elles peuvent tout simplement prendre un arrêté qui interdit l'activité présentant un risque pour ces usagers (exemple : interdiction de baignade dangereuse ou de balade sur une zone exposée à un risque d'insécurité, etc.).

L'exercice des pouvoirs de police administrative doit, en tout état de cause, respecter les prescriptions législatives.

4. Le contrôle sur les actes de police

La responsabilité de l'administration est engagée dans des régimes divers. Selon le cas, elle est engagée en vertu d'un texte. Si le juge judiciaire peut être saisi des mesures de police constitutives d'une voie de fait, c'est le juge administratif qui exerce un contrôle étendu sur l'exercice du pouvoir de police. Ce contrôle peut revêtir un caractère d'opportunité en appliquant la maxime selon laquelle « *la liberté est la règle, la restriction de police l'exception* ».

4.1. Le contrôle du but de police

Le juge administratif ne se contente pas de rechercher si l'autorité auteur des mesures de police était compétente et a agi dans les formes requises. Il examine si ces actes ont été pris dans un but de police, c'est-à-dire en vue d'assurer l'ordre public, car le pouvoir de police est étroitement finalisé. Il ne peut viser autre chose que la protection du citoyen et la préservation de l'ordre et la tranquillité publics.

Le juge doit examiner l'adéquation de la mesure prise à la gravité des circonstances qui pèsent sur la sécurité (ex : interdiction de manifestations dans des endroits impropres). Le contrôle est d'autant plus strict que la mesure est susceptible d'affecter les libertés publiques.

4.2. Le contrôle des motifs de la mesure de police

Les décisions de police administrative doivent être motivées par l'existence de menaces potentielles à l'ordre public. Le juge a la faculté de rechercher si ces mesures existaient réellement, en examinant à fond les motivations invoquées par l'administration pour justifier la mesure. Dès lors qu'il s'agit de protéger une liberté publique, le juge peut inverser la charge de la preuve. Autrement dit, il peut exiger de l'administration d'apporter la preuve que

l'activité objet de la mesure de police constitue bel et bien une menace de l'ordre public, faute de quoi, il peut simplement annuler cette mesure.

4.3. Le contrôle du respect du droit à la concurrence

L'autorité de police est tenue de respecter la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que le droit à la concurrence. Dans ses pouvoirs de contrôle juridictionnels, le juge doit veiller au respect des règles de la concurrence et de la liberté d'entreprise.

5. L'extension exceptionnelle des pouvoirs de police

Dans certaines circonstances exceptionnelles, les pouvoirs de police peuvent être étendus (troubles graves, catastrophes...). Il en est ainsi de l'état de siège et de l'état d'urgence

- **L'état de siège** est un régime exceptionnel et temporaire mettant en place une législation qui confie à une autorité militaire la responsabilité du maintien de l'ordre public. Dans ce cas, les pouvoirs de police normalement exercés par les autorités civiles sont transférés aux autorités militaires, sans que ce transfert soit absolu et automatique, puisqu'il faut que l'autorité militaire le juge nécessaire. Mais en dehors de ces limitations, l'état de siège n'a pas d'autre incidence sur le régime des libertés publiques, qui subsistent, malgré ces restrictions ;
- **L'état d'urgence** est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans le pays. Dans une telle situation, certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circuler, la liberté de la presse, liberté de manifestation... Contrairement à la deuxième notion,

En Mauritanie, la constitution en son article 71, dispose que : l'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le président de la République, pour une durée de trente jours. Cette durée peut être prorogée par le parlement. Mais il est prévu que la loi précise les pouvoirs exceptionnels conférés au président de la République par les déclarations de l'état de siège et de l'état d'urgence.